



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1347 del 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 del 20/08/2026

PROPOSTA N. 2356 del 20/08/2026

OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media di Sant'Eufemia Plesso A appartenente all'Istituto Comprensivo di Sant'Eufemia Lamezia - Approvazione SAL 3 - CUP C85117000050002 - CIG 80442759B9

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, tra i quali è ricompreso l'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media di Sant'Eufemia Plesso A appartenente all'Istituto Comprensivo di Sant'Eufemia;

Premesso che:

- con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 32 R.S. - n. 638 R.G. del 28/06/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media di Sant'Eufemia Plesso A appartenente all'Istituto Comprensivo di Sant'Eufemia dell'importo complessivo di € 580.908,22;
- con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 37 R.S. del 17/03/2021 e n. 289 R.G. Del 23/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati al RTI Cerminara Costruzioni srl - C.R.G. Costruzioni srl il quale ha offerto un ribasso pari ad 11,150% sull'importo dei lavori posto a base d'asta per un importo di contratto pari ad € 518.922,79 incluso oneri di sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA di legge;
- con determina n. R.S. 70 del 26/05/2021 e n. R.G. 526 del 26/05/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta con determina dirigenziale n. R.S. 37 del 17/03/2021 e n. R.G. 289 del 23/03/2021;

Considerato che:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 4 ottobre 2021 con atto pubblico notarile informatico con n. rep. 3359, registrato presso l'ufficio di Lamezia Terme con n. 3469 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/09/2024 come da verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei lavori e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

- con determina dirigenziale n. 1485 del 31/10/2024 è stato liquidato all'appaltatore l'importo di € 103.784,56 oltre IVA al 10% a titolo di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0056562 del 13/07/2026, la Regione Calabria ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 11988 del 08/07/2026 con il quale dispone la proroga della convenzione sottoscritta il Comune di Lamezia Terme per l'attuazione dell'intervento in oggetto, individuando quale data ultima di scadenza della medesima il 30/06/2027;
- a seguito delle proroghe ad oggi concesse dall'ing. Nicola Cerminara, in qualità di RUP e Direttore dei Lavori il termine contrattuale stabilito per dare ultimati i lavori è il 21/09/2026;

Visto che:

- la direzione lavori ha emesso gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/07/2026 (SAL n. 3) di seguito indicati:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario al registro di contabilità;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 31/07/2026;
- l'appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili relativi al SAL n. 3, incluso il registro di contabilità, senza apporre riserve;
- dal SAL n. 3 emesso risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti alla data del 31/07/2026, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 377.242,05 incluso oneri di sicurezza, oltre IVA;
- il Responsabile del procedimento, ing. Nicola Cerminara, ha emesso il certificato di pagamento della rata n. 3 dei lavori di importo pari ad € 85.523,60 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 31/07/2026 e contabilizzate nel SAL n. 3;
- l'art. 1 dell'atto costitutivo del RTI, a rogito del Notaio Avv. Paolo Frugiuole, rep. n. 3241, registrato in Lamezia Terme il 29 giugno 2021 con n. 2233 serie 1T, stabilisce che la società mandataria Cerminara Costruzioni s.r.l. è autorizzata a *"riscuotere ed incassare tutte le somme dovute, in acconto e a saldo ed anche per i lavori eseguiti dalla mandante, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria"*;

Vista la fattura n. FATTPA 8_26 del 31/07/2026 emessa dalla ditta Cerminara Costruzioni srl (P.IVA n. 02782130799) a saldo delle proprie competenze, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61774 del 01/08/2026, di importo complessivo pari ad € 94.075,96 di cui € 85.523,60 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 3 ed € 8.552,36 per IVA di legge;

Ritenuto di approvare gli atti contabili sopra indicati ed il certificato di pagamento della terza rata dei lavori pari ad € 85.523,60 oltre IVA di legge;

Acquisito:

- il DURC n. prot. INAIL_54874373 del 06/07/2026, con scadenza validità al 03/11/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Cerminara Costruzioni srl (P. IVA N. 02782130799) mandataria;
- il DURC n. prot. INPS_50576957 del 04/05/2026, con scadenza validità al 01/09/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta C.R.G. COSTRUZIONI SRL (P. IVA N. 01933150789) mandante;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Dato atto che:

- il codice identificativo della gara CIG è 80442759B9;
- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il codice unico di progetto CUP C85I17000050002;
- il conto corrente riportato nelle fatture coincide con quanto dichiarato dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Vista la proposta redatta dal RUP;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo;

Preso atto che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n.36/2023 "...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto e approvare** gli atti delle proroghe ad oggi concesse dall'ing. Nicola Cerminara, in qualità di RUP e Direttore dei Lavori, depositati agli atti di questo settore tecnico comunale;
3. **di approvare** gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/07/2026 (SAL n. 3) di seguito indicati:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario al registro di contabilità;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 31/07/2026;
4. **di approvare** il certificato di pagamento della rata n. 3 dei lavori di importo pari ad € 85.523,60 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 31/07/2026 e contabilizzate nel SAL n. 3;
5. **di approvare** e liquidare la fattura n. FATTPA 8_26 del 31/07/2026 emessa dalla ditta Cerminara Costruzioni srl (P.IVA n. 02782130799) a saldo delle proprie competenze, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61774 del 01/08/2026, di importo complessivo pari ad € 94.075,96 di cui € 85.523,60 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 3 ed € 8.552,36 per IVA di legge;
6. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di € 85.523,60 sul conto corrente riportato in fattura e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad € 8.552,36, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
7. **di imputare** la spesa complessiva di € 94.075,96 IVA compresa, finanziata con i fondi di cui alla delibera CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017 - Patto per lo sviluppo della

Regione Calabria, al capitolo 3157, piano dei conti 2.02.01.09.011 dell'esercizio finanziario 2018, a valere sulle somme impegnate con determina n. R.S. 85 del 24/12/2018;

8. **di dare atto che** l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
12. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Cerminara;
13. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
15. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2356 del 20/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 20/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 144 del 20/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5381	1	1-909-4	CERMINARA COSTRUZIONI SRL	94.075,96

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.